

א) ג"ח תאכל פלגא וכן לקמן. רש"י, ב דמאי פ"ו (מ"ב), א [אף] רש"י, ד [גיתין מ]. מנחות לא. בטרות י"א], ב [שם], ו תרבות פ. ע"ש, ו [בבבב ט. ושי"ב], ח [תוספתא ז"ק פ"י וע"ע תוס' דכתובי ספ"ח], ט בס"א נוסף: נוחא, ו [גיתין מד. חולין קבלא, ס ז"ל דמאי,

גליון הש"ם

רש"י ד"ח י"ש קנין ואי נמי כו'. כעין זה נגדרים דף פב ע"ב ומאי אי' להפיר בפירוש הרא"ש שם:

הגהות הגר"א

א] תוס' ד"ה שנעקרו בגושיהן נקט כו'. כיצ אכל הרמב"ם כחז דבלא גושיהן הכל לבצל הקרקע ועטמ"ע וי"ו: [ב] שם ד"ה סדרה. נראה כו'. כיצ ורמב"ם וש"ע כתבו כפי רש"י:

מוסף רש"י

אין קנין לנכרי בארץ ישראל. אם קנה עובד טבנים קרקע בלרץ, אין קנינו קניי להפקיעה מקדושתה שלא תחמיב במעשר, וישראל הקונה ממנו מן הפירות לרץ לעשר (גיתין מז). וידו על התחתונה. לטול הולאה כשיעור שבה (כתובות ט).

חוץ מן הוולאה. שהוא מוילא במסיקתן ובעלירתן: **שנעקרו בגושיהן**. עם הקרקע שסביבותיהן שיכולין לחיות על ידו פטורין מן הערלה **דמתן** (ערלה פ"א מ"ג) אילן שנעקר והסלע עמו אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב: **ולאחר שלש**. כלומר אפילו נעקרו בגושיהן

לא שנו דיחלוקו אלא לאחר שלש שנים ששטפן הנהר שאילו נטען מתחלה בעל הקרקע צלל גושיהן כבר יאלו עכשיו מכלל הערלה דהשתא לא מהני ליה גושין דבעל הזיתים מידי לאחר שלש: **אצל כפוך שלש**. גושין דבעל הזיתים הוא דקשרי להו והכל שלו: **כוס קטני**. הו זיתים דקין ולא היה להן כל וזרענא תומייהו סילקא וירקא: **לריכא רבה**. שאם לא פרשה ר' יוחנן לא היינו אומרים אותה מסברא: **המקבל**. למתנה: **מעשר**. תחלה כל התבואה ואח"כ נותן לו לנכרי חלקו ונמצא מעשר משלו על של נכרי ומפסיד: **מקבל**. למתנה: **כחוכר דמי**. כאילו מקבלה בכך וכך כורין לשנה צין עושה וצין אינה עושה: **מזיק**. חנם: יש קנין. **ואי נמי אין קנין** מקבל לאו כחוכר דמי ואין מוטל עליו לפטור חלקו של נכרי דלא פורע עובמו הוא שברשות הנכרי גדל: **שדה אבוסיו ממש**. והנכרי גולה מהם לדידיה הוא דקנסוהו רבנן דקים לן בגויה דאיירי דחביבא ליה לא מימנע דהכי מלקבלה למתנה וטפי על שאר אריסין את המעשר הוא ומקבל ליה: **אצל איניש דעלמא**. אי רמיט עליה לעשורי לא מקבל לה לא קנסוהו רבנן: **ולדידיה מאי טעמא קנסוהו**. מה חטא שקנסוהו: **כדי שסהא ברה צידו**. שיחזור ויקנה מתוך שיקשה עליו המעשר יטרח ויוסיף הדמים ויסלק הנכרי ממנה. ברה ברורה ומוחזקת: **אר ירמיה וכו'**. ומשום הכי נקט ליה הלא דלמילא להך לדעיל: **ונטעה**. אילנות: **ידו על הפתפופה**. אם השבח יתר על הולאה יש לו הולאה ואם הולאה יתירה על השבח אין לו אלא שבח: **בשרה העשויה לנטעה**. אילנות שיפה לאילן יותר מזרעים איתא דשמואל: לא **צעינא**. איני חפץ בנטיעתה שדה לצן היתה: **לי גלים אדעתך דניחא לך**. ועשייתה שדה העשויה ליטע וידו על העליונה הוא כשאר שתלי העיר כמנהג המדינה: **הוא דאמר**. רב נחמן: **כי האי סנא**. דאמר לא נחלקו בית הלל בדבר כר"ש בן אלעזר:

בבית

אלא מבבלא איתמר דההוא דאתא לקמיה דרב א"ל זיל שום ליה א"ל לא בעינא א"ל זיל שום ליה וידו על התחתונה א"ל לא בעינא לסוף חזייה דגדרה וקא מנטר לה א"ל גלית אדעתך דניחא לך זיל שום ליה וידו על העליונה איתמר יהיורד לתוך חורבתו של חבירו ובנאה שלא ברשותו ואמר לו עצי ואבניי אני נוטל רב נחמן אמר שומעין לו רב ששת אמר אין שומעין לו מיתבי **רשב"ג** אומר בית שמאי אומרים שומעין לו רב נחמן דאמר כב"ש הוא דאמר כי האי תנא דתניא שומעין לו דברי ר' שמעון בן אלעזר ר' שמעון בן גמליאל אומר בית שמאי אומרים שומעין לו וב"ה אומרים אין שומעין לו מאי הוי עלה א"ר יעקב אמר ר' יוחנן בבית

א"ל מכללא איתמר דההוא דאתא לקמיה דרב א"ל זיל שום ליה א"ל לא בעינא א"ל זיל שום ליה וידו על התחתונה א"ל לא בעינא לסוף חזייה דגדרה וקא מנטר לה א"ל גלית אדעתך דניחא לך זיל שום ליה וידו על העליונה איתמר יהיורד לתוך חורבתו של חבירו ובנאה שלא ברשותו ואמר לו עצי ואבניי אני נוטל רב נחמן אמר שומעין לו רב ששת אמר אין שומעין לו מיתבי **רשב"ג** אומר בית שמאי אומרים שומעין לו רב נחמן דאמר כב"ש הוא דאמר כי האי תנא דתניא שומעין לו דברי ר' שמעון בן אלעזר ר' שמעון בן גמליאל אומר בית שמאי אומרים שומעין לו וב"ה אומרים אין שומעין לו מאי הוי עלה א"ר יעקב אמר ר' יוחנן בבית

בורה צידו פירוש להכי קנסו את היורש שיעשר את חלק הנכרי כדי שיניח מלקבלה וכיון ששהא בורה ציד הנכרי שלא ירצו לקבלה הימנו ע"י כן ימכרנה לישראל בדמים מועטין שלא נתן עליה כלום אלא בגזילה כהמה לידו ולכן לא יהיה רגיל עוד לגזול אצל אחר לא הארכנו לקנוס ולעשר דכלאו הכי שומע לנו מלקבלו אצל יורש דחביבה ליה לא תועיל אזהרה:

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

קא.

שנעקרו בגושיהן. [א] נקט הכי משום תוך שלש דל"כ הו ערלה: **ולרימא ליה אי אנא נטעי לאחר שלש** הוה אבידנא כו'. והיימי קונה נטיעות קטנות בדמים מועטין ולאחר שלש היו נעשות גדולות וטוענין פירות כזיתים שלך ומאחר

שלא עשימי כן אלא הנחמי זיתים שלך בקרקעי פשיטא שלא הנחמים לדעת שתאכל עמי אחר שלש אלא"כ אוכל גם אני עמך תוך שלש הואיל וכן גם אתה הנחתם לדעת כן בקרקעי: **ואם אמר הלא זיתי אני נוטל אין שומעין** לו. אלא ישאלו הזיתים שם אע"פ שלאחר ג' הכל של בעל הקרקע ובעל הקרקע יתן דמי הזיתים כמו שזוים למכור לנטיעות ולא סגי בדמי עלים ששרי לעשות פירות הן עומדין:

סבריה מאי שדה אבותי כו'. וקסבר אין קנין ומקבל כחוכר [א] נראה לר"י לפרש משום דקסבר אין קנין ראוי להחמיר במקבל כמו בחוכר ובחוכר מן הדין לרץ לעשר שלא יהא פורע חובו במעשר כדאמר ר' הרי שאנס השר את גורנו אם בחוכר לרץ לעשר אצל ת"ק דרבי יהודה דלמנר העוכר שדה מן הנכרי מעשר ונותן לו רבי יהודה אומר אף המקבל ממליך כו' סבר יש קנין ולכן אין להחמיר במקבל אלא דוקא בחוכר החמירו מדרבנן כמו שחייבו לעשר מדרבנן את הלוקח מן הנכרי כדאמרין בהקומץ רבה (מנחות דף נא. ושם ד"ה קסבר) גבי ר' שמעון שזורי למ"ד יש קנין והא ס' דמנן דהשולח (גיטין דף מג: ושם) האריסין והאכירין כולם פטורין מן המעשר ומשמע דאפילו חלקו של חוכר פטור איכא לאוקמי בסוריא כדמשני התם (דף מז.) אמשניות טובא ואפילו חוכר פטור שם כמו בחוזה לארץ דבלא שמעתמי לרץ לאוקמי התם בסוריא כיון דפטור אפילו חלקו של ישראל דלא תיקשי הויא דמנחות ומה שהולך ר' יהודה להוכיח שדה אבותיו אע"ג דת"ק נמי איירי דוקא בלרץ כדפרישי' דבחוזה לארץ אפילו חוכר פטור הכי קאמר ליה ר' יהודה לת"ק כיון דבא"י קיימינן ראוי להחמיר במקבל כמו בחוכר דאין קנין דאכמי שדה אבותיו חסוב ולמאי דקאמר לעולם יש קנין ולכן אין ראוי להחמיר במקבל כמו בחוכר לפי זה לא פליג רבי יהודה לת"ק אלא מוסיף דאף המקבל ממליך מעשר ונותן לו כמו בחוכר כך נראה לר"י לפרש דמקבל כחוכר או לאו כחוכר דמי תלוי ביש קנין ואין קנין ועיקר ור"ת פירש צע"א דוחק: **כדי שתהא ברה בידו**. פי' שמהא ברורה צידו שעל ידי שינטרך לעשר אף חלקו של נכרי והיא חביבה בעיניו ולא יינחנה ומתוך שיקשה עליו הולאת המעשר יטרח לחזר על הנכרי ללוקחה הימנו אצל ישראל אחר אם נחייבנו לעשר אף מחלק הנכרי ינחנה מלקבל דאין חביבה בעיניו ר"ת גריס שמהא

בשדה

עין משפט נר מצוה

סב א מ"י פ"ד מהל' שבטים הלכה יא סמג עשין זה טוש"ע ח"מ ס' קסח סעיף ב:
סב ב ג מ"י שם הל' י טוש"ע שם סעיף א:
סב ד מ"י פ"ו מהלכות מעשר הל' יב טור ש"ע י"ד ס' שלא פעי קבל:
סב ה מ"י פ"א מהלכות תרומות הלכה י טוש"ע שם סעיף ג:
סב ו ז מ"י פ"ו מהלכות מעשר הלכה יב:
סב ח ט מ"י פ"י מהל' גולה ואברה הלכה ד סמג עשין עג טוש"ע ח"מ ס' שעה סעיף א:
סב י מ"י שם הלכה ח טוש"ע שם סעיף ג:
סב כ מ"י שם הלכה ט טוש"ע שם סעיף ו: